

1526085-12.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... a substância entorpecente para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida com ele é pequena - 5,5g de maconha e a prova produzida pela acusação não é suficiente para atribuir a ele o delito de tráfico.

O Policial Civil Sérgio Kawamura Rodrigues, reconhecendo o réu em audiência, disse que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas, foram ao local com viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526085-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526085-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294509/2021 - 01º D.P. SE, 21084102 - 01º D.P. SE, 2294509 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO BARBOSA DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ROBERTO BARBOSA DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, ambos na forma do art. 69, do Código Penal, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta de 12h10min, na Rua dos Estudantes, altura do nº 500, Sé, nesta capital, entregou a consumo e trazia consigo drogas - 12 invólucros plásticos de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (5,5g) -, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

E ainda, porque nas mesmas circunstâncias de lugar, opôs-se à execução de sua legal prisão mediante violência ao policial civil Sérgio Kawamura Rodrigues, funcionário

competente para executá-lo.

Segundo se apurou, policiais civis em investigações sobre denúncia de tráfico de entorpecentes na Rua dos Estudantes (fls. 34/35) viram ROBERTO, nas proximidades do endereço indicado entregando, um objeto a um transeunte, em movimentação típica de tráfico.

Quando os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, o denunciado investiu contra o policial Sérgio, machucando sua mão; mas acabou sendo detido.

No bolso de ROBERTO havia 12 invólucros, alguns de plástico filme retorcido e outros de plástico fechados por nós, contendo ao todo 5,5g de maconha, além de R\$40,00 em dinheiro.

O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedido o benefício da liberdade provisória em decisão de fls. 48/52.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 75/77).

O réu foi citado (fls. 106), foi apresentada resposta à acusação (fls. 110/111) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 113).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas comuns e o réu optou pelo silêncio.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a absolvição pelo delito do art. 329 do Código Penal por falta de provas para a condenação e desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o que também foi postulado pelo Dr. Defensor Público.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor a desclassificação do delito imputado ao acusado na denúncia para o de uso de entorpecentes, pois não há provas para condenação nos termos da denúncia, como postulado pelo Dr. Promotor de Justiça, devendo o réu ser absolvido do delito do art. 329 do Código Penal.

A materialidade delitiva quanto ao tráfico de drogas está positivada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, que comprova que a substância apreendida é maconha, listadas dentre as que causam dependência química e psíquica e é proibida para venda.

Todavia, não há provas de que o réu trazia consigo ou guardava a substância entorpecente para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida com ele é pequena - 5,5g de maconha e a prova produzida pela acusação não é suficiente para atribuir a ele o delito de tráfico.

O Policial Civil Sérgio Kawamura Rodrigues, reconhecendo o réu em audiência, disse que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas, foram ao local com viatura descaracterizada. Viu o acusado trocando algo com outra pessoa, quando foi abordar entraram em luta corporal. Não viu o que ele passou para a outra pessoa. As drogas estavam em seu bolso. O acusado tinha 12 porções de maconha. Não deu para ver se o acusado estava comprando ou vendendo drogas. Não conseguiu abordar a referida pessoa.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Cristiano Pereira, que também reconheceu o acusado e afirmou que não dava para saber se o acusado vendeu ou comprou drogas no local.

Os policiais, desta forma, não presenciaram efetiva venda de entorpecentes pelo acusado, não sabendo dizer nem se ele estaria comprando drogas no local.

Outrossim, não há comprovação do dolo do acusado com relação ao crime do art. 329 do Código Penal, tendo o policial vítima afirmado que entrou em luta corporal com o acusado porque ele queria fugir da abordagem.

Assim, pela prova produzida nos autos não é possível se afirmar que as drogas encontradas com o acusado seriam por ele vendidas, pelo que, ante a posse narrada pelos policiais, deve o réu ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia, bem como absolvendo-se o réu da prática do crime de resistência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida contra ROBERTO BARBOSA DE FARIA, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação inicial,

de prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e para ASBOLVÊ-LO com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de prática do delito do art. 329 do Código Penal.

Ante a total impossibilidade de imposição de cumprimento do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois se não houver o cumprimento de prestação de serviços à comunidade não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade, submeto o acusado, nos termos do inciso I do referido dispositivo à advertência sobre os efeitos da droga.

Entendendo que a pena aplicada não tem caráter punitivo no sentido estrito, deixo de determinar o cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal e de fixar regime para cumprimento de pena.

Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da mesma forma deixo de decretar a custódia cautelar do réu.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA